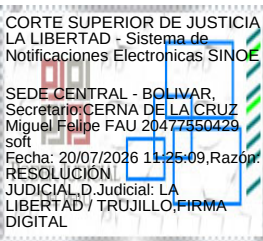




PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
TERCER JUZGADO CIVIL**



3° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE N° : 00298-2022-0-1601-JR-CI
DEMANDANTE : MANUELA DOLORES TANTALEAN VÁSQUEZ
DEMANDADO : SEGUNDO PEDRO TANTALEAN VÁSQUEZ
MATERIA : DIVISIÓN Y PARTICIÓN
JUEZ : RODRIGO MARCIAL CUEVA RAMÍREZ
ESPECIALISTA : MIGUEL FELIPE CERNA DE LA CRUZ

RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SEIS

Trujillo, uno de julio

Del año dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS Dado cuenta con un escrito que antecede, presentados por la la parte demandante, **AGRÉGUENSE** a los autos, **y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que mediante resolución número TREINTA Y CINCO, de fecha 22 de abril de 2026 se resolvió “APROBAR el DICTAMEN PERICIAL de fecha de presentación 2 de enero de 2026, en el que se determina que el VALOR COMERCIAL DE LOS INMUEBLES materia de Litis”; además de determinar si el bien es factible de partición física.

SEGUNDO: Que el artículo 988° del Código Civil prescribe: “*los bienes comunes que no son susceptibles de división material pueden ser adjudicados en común, a dos o más copropietarios que convengan en ello, o se venderán por acuerdo de todos ellos y se dividirá el precio. Si los copropietarios no estuvieran de acuerdo con la adjudicación en común o en la venta contractual, se venderán en pública subasta*”

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde la notificación de la resolución número TREINTA Y CINCO, ninguna de las partes procesales ha manifestado su interés por hacer efectivo su derecho preferente de compra; siendo más bien la parte demandante MANUELA DOLORES TANTALEAN VASQUEZ ha adjuntado la documentación requerida por el juzgado para que se proceda con el remate judicial electrónico; por lo que, corresponde brindar atención a lo petitionado por la parte demandante.

TERCERO: El artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece que: “*Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o subasta de bienes muebles o inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia*”.

CUARTO: Asimismo, la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución Administrativa N° 000262-2021-P-CSJLL-PJ autoriza la aplicación del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en esta Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28-04-2021, siendo de obligatorio cumplimiento que los Órganos Jurisdiccionales realicen los remates judiciales de



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
TERCER JUZGADO CIVIL**

conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229 así como de los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo. En ese sentido, atendiendo al estado del proceso, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate electrónico judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, corresponde disponer su aplicación.

QUINTO: Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que en caso de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia del remate electrónico, advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado solo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, segunda y tercera convocatoria es automática. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial, y siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por tales consideraciones **SE RESUELVE:**

1. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente bien inmueble materia de litis:

➤ **CALLE PEDRO MUÑIZ N° 1056, URBANIZACIÓN SANTA ISABEL, DISTRIO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; INSCRITO EN LA PARTIDA 03115612 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO.**

2. En caso de declararse desierto la primera convocatoria, **CONVÓQUESE** en forma **AUTOMÁTICA** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, llevándose a cabo el **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO** y posteriormente el **TERCER REMATE ELECTRÓNICO** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, teniendo en cuenta los términos que a continuación se detallan:

➤ **CALLE PEDRO MUÑIZ N° 1056, URBANIZACIÓN SANTA ISABEL, DISTRIO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; INSCRITO EN LA PARTIDA 03115612 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO.**



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
TERCER JUZGADO CIVIL**

- a. **DESCRIPCIÓN:** El inmueble es un predio urbano, cuyo terreno es de forma regular, utilizado como vivienda, en donde existe una edificación de tres (3) pisos y azotea.
 - b. **CARGAS Y GRAVÁMENES:** No se registra.
 - c. **TASACIÓN ACTUALIZADA:** US\$ 121,005.65 (CIENTO VEINTIÚN MIL CINCO CON 65/100 DÓLARES AMERICANOS)
 - d. **EN PRIMERA CONVOCATORIA;** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación (La base de la postura será calculada por REMAJU).
 - e. **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de en la convocatoria anterior (La base de la postura será calculada por REMAJU).
 - f. **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior (La base de la postura será calculada por REMAJU).
 - g. **Los postores deberán cumplir lo siguiente:**
 - Las personas interesadas podrán participar de las sesiones de remates virtuales, previo registro en: <https://remaju.pj.gob.pe/remaju>.
 - Deberán cancelar el 10% de la tasación del inmueble sub litis mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229 (Oblaje); arancel judicial correspondiente consignando el número de expediente del juzgado y documento nacional de identidad.
- 3. PUBLICACIÓN: PROCÉDASE** a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria de acuerdo al artículo 15° de La Ley 30229, y en merito a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000430-2022-P-CSJLL-PJ de fecha 27 de Mayo del 2022 emitida por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad REMÍTASE el anuncio del Remate Judicial Electrónico a LA OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD a fin de que realice la respectiva publicación prevista en Art. 733° del Código Procesal Civil, en la página web del poder judicial por el plazo de ley; así como también realizarse el pegado de cartel en el inmueble sub litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate en el inmueble al responsable del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales de ésta Corte Superior. **Una vez vencido el plazo legal de oposición y consentida sea la presente resolución**
- 4. EFECTÚESE** el registro del **remate electrónico judicial** en el Portal Web del Poder Judicial - REM@JU, **una vez vencido el plazo legal de oposición y consentida sea la presente resolución**; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado en la presente resolución.
- 5. NOTIFIQUESE.-**



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

Justicia Honorable, País Respetable

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
TERCER JUZGADO CIVIL
